



Nr. 67 Kabinettsitzung vom 22. Januar 1924, 16.30 Uhr

R 43 I/1391 , Bl. 172-175

Anwesend: Marx, Jarres, Luther, Hamm, Brauns, Emminger, Geßler, Höfle, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch; StS Bracht, Meissner, Müller; MinDir. Kempner; MinR Walther; dazu namentlich nicht genannte Referenten der beteiligten Ministerien; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Außerhalb der Tagesordnung: Zusammenberufung des Reichstags.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Vereinfachung der Strafrechtspflege.
3. Dritte Steuernotverordnung.

1. Außerhalb der Tagesordnung: Zusammenberufung des Reichstags.

Das Kabinett war der Auffassung, die Zusammenberufung des Reichstages möglichst hinauszuschieben, bis die Untersuchungskomitees Berlin wieder verlassen hätten. Es werde möglich sein, eine Zeitlang auch ohne Ermächtigungsgesetz die Geschäfte zu führen¹.

2. Außerhalb der Tagesordnung: Vereinfachung der Strafrechtspflege.

Der Reichskanzler teilte mit, daß ihm gegenüber Klagen gegen die Verordnung zur Vereinfachung der Strafrechtspflege² erhoben worden seien, die besonders dahin gingen, daß Schöffengerichte besonders in Diebstahlsfällen nicht genügend Gewähr für eine gerechte Aburteilung böten.

Der Reichsminister der Justiz erklärte, daß diese Bedenken nicht gerechtfertigt seien. Die Zuständigkeit der Schöffengerichte sei schon früher erweitert worden, wobei ähnliche Befürchtungen gehegt worden seien, ohne daß diese sich als berechtigt erwiesen hätten. Er habe außerdem in der Novelle vorsorglich die Regelung getroffen, daß die Berufungsstrafkammer aus 2 Schöffen und 3 Berufsrichtern bestehe, womit die Gefahr eines überwiegenden Einflusses der Laienrichter wesentlich abgeschwächt sei. Eine weitergehende Zurückdrängung des Laienelements halte er nicht für durchführbar, im Gegenteil, er bitte schon jetzt das Kabinett um nachdrückliche Unterstützung, falls

¹ In den nächsten Tagen werden die all. Sachverständigenkomitees (vgl. Dok. Nr. 40, Anm. 6) in Berlin erwartet. Der RT hatte sich nach Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes am 8.12.23 auf unbestimmte Zeit vertagt. Das Ermächtigungsgesetz läuft am 15.2.24 ab (RGBl. 1923, I, S. 1179).

² VO über Gerichtsverfassung und Strafrechtspflege vom 4.1.24 (RGBl. I, S. 15). Vgl. Dok. Nr. 35, P. 6.

vom Reichstag der Antrag gestellt werde, auch in der Berufungsstrafkammer dem Laienelement die Mehrheit zu geben.

Ein *Vertreter des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft* wies darauf hin, daß in der Berufungsinstanz Zweidrittelmehrheit erforderlich sei, womit auch in dieser Instanz die Entscheidung in die Hände der Laienrichter gelegt sei. Das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft wünsche eine Änderung dahingehend, daß die Straftaten von Gewohnheitsverbrechern vor Strafkammern mit Berufsrichtern zur Aburteilung kämen, und daß eine Revision ebenfalls nur an Instanzen mit Berufsrichtern möglich sei.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß eine Abgrenzung zwischen Berufs- und Gewohnheitsverbrechern nicht möglich sei. Die Gefahr des Vorherrschens des Laienelements in der Berufungsinstanz sei nicht zu hoch einzuschätzen. Denn wenn es den drei Berufsrichtern nicht gelänge, wenigstens einen Laienrichter von ihrem Standpunkt zu überzeugen, so sei mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß auch tatsächlich Milde am Platze sei³.

3. Dritte Steuernotverordnung.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß im wesentlichen 5 Hauptfragen in der dritten Steuernotverordnung⁴ zur Entscheidung kämen. 1. Die Frage der Aufwertung, 2. die Frage der Erfassung der Inflationsgewinne, 3. die Frage des Finanzausgleichs, 4. die Frage der Vereinfachung des Steuerverfahrens und der Beteiligung der Gemeinden bei der Erhebung der Reichssteuern, 5. die Frage der sogenannten Mietzinssteuer.

[...]

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, die Frage der Aufwertung ganz am Schluß zu behandeln. Es sei in dieser Frage ein neuer Entwurf des Reichsjustizministeriums vorgelegt worden⁵, der im wesentlichen die Ausführung der Bestimmung im § 1 seines Entwurfes⁶ darstelle. Er glaube, daß sich vielleicht auch noch eine andere Lösung in der Weise ergeben könne, daß zwei Verordnungen auf einmal herausgebracht würden, um zu verhindern, daß die Steuernotverordnung durch die Belastung mit der Regelung der Aufwertungsfrage zu großen Gefahren ausgesetzt werde.

Der *Reichsminister der Justiz* war gegenteiliger Ansicht und glaubte, daß die Gefahr der Aufhebung durch den Reichstag für beide Verordnungen in getrennter Form größer sei als für die beiden Verord-

³ Im RT stößt die VO über Gerichtsverfassung und Strafrechtspflege auf Kritik; vgl. die Abänderungsanträge RT-Drucks. Nr. 6433, 6438, 6474, 6513, 6531, 6545 in Bd. 380; hierzu die stenogr. Berichte in Bd. 361, S. 12499 ff., 12576 f., 12706. Infolge der Auflösung des RT am 13. 3. werden die Abänderungsanträge hinfällig.

⁴ Mit Schreiben vom 19. 1. hatte der RFM dem Kabinett einen neugefaßten (2.) Entwurf einer dritten SteuerNotVO auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vorgelegt (in der Anlage zum obigen Protokoll; zum 1. Entwurf s. Dok. Nr. 25, P. I).

Über die Aufwertung wird in Art. I, § 1 des vorliegenden Entwurfs bestimmt: „(1) Die RReg. wird ermächtigt, zu bestimmen, ob und inwieweit die Gläubiger von Forderungen, die auf RM lauten, mit Rücksicht auf die Geldentwertung die nachträgliche Erhöhung (Aufwertung) der Forderungen verlangen können. Sie kann allgemeine Grundsätze über die Aufwertung festsetzen. (2) Die Aufwertung darf nur auf Antrag des Gläubigers zugelassen werden. Der Antrag muß bis zum 31.12.24 gestellt werden. Er kann nur auf solche tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere die Leistungsfähigkeit des Schuldners gestützt werden, die im Zeitpunkt der Antragstellung vorliegen. (3) Die RReg. bestimmt die für die Entscheidung zuständige Stelle und das Verfahren.“ Des weiteren regelt der Entwurf den „Geldentwertungsausgleich“ (d. h. die Inflationsgewinnbesteuerung) 1. bei unbebauten Grundstücken (Art. I, §§ 4–9), 2. bei bebauten Grundstücken (§§ 10–14), 3. bei Schuldverschreibungen (Art. II), 4. bei Inanspruchnahme von Krediten (Art. III), 5. bei Holzverkäufen aus Forsten öffentlicher Körperschaften (Art. IV), 6. bei Ausgabe von Notgeld (Art. V). Art. VII ändert den Finanzausgleich ab. U. a. sollen Länder bzw. Gemeinden künftig 90% der Einkommen- und Körperschaftsteuer erhalten. außerdem ½% der auf 2½% erhöhten Umsatzsteuer. Die Kraftfahrzeugsteuer wird den Ländern in voller Höhe überlassen. Hingegen wird die bisherige Beteiligung der Länder an der Erbschaftsteuer gestrichen. Die Besoldungszuschüsse des Reichs an Länder und Gemeinden sollen bis zum 1.4.24 abgebaut werden.

Ferner enthält der Entwurf Bestimmungen über die Bewertung von Reichsmarkforderungen und -schulden für Steuern, über die Mitwirkung der Gemeindebehörden im Besteuerungsverfahren sowie über die Vereinfachung der Steuerrechtspflege und des Steuerstrafrechts.

⁵ Der Entwurf des RJM konnte in den Akten der Rkei nicht ermittelt werden. Die grundsätzliche Stellungnahme des RJM zur Aufwertungsfrage ergibt sich aus seinem Schreiben vom 7. 1. an den RK (Dok. Nr. 48).

⁶ S. Anm. 4.

nungen zusammengefaßt in einer Form. Außerdem sei für ihn ein Entgegenkommen in der Frage der Aufwertung nur dann möglich, wenn dieses eingekleidet werden könne in die Steuerverordnung selbst.

Das *Kabinett* stimmte dem Antrage, die Aufwertungsfrage am Schlusse zu behandeln, zu.

Steuerfragen:

Geldentwertungsausgleich bei Ausgabe von Notgeld ⁷.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte dazu aus, daß diese Steuer allzuviel nicht einbringen werde; man werde aber bei Regelung der Gesamtfrage dieses Teilgebiet nicht ausschließen können. Die Anwendung für das besetzte Gebiet sei nicht beabsichtigt, ohne daß allerdings diese Nichtanwendung ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen werde.

Der *Vizekanzler* stimmte vor allen Dingen darin mit dem Reichsminister der Finanzen überein, daß in der Ausführung möglichste Freiheit gewährleistet sein müsse. Die Einzelfälle lägen zu verschieden; eine Schematisierung könne nur zum Nachteil der Sache ausschlagen. Zur Erwägung gebe er, ob nicht der Ertrag der Steuer den einzelnen Gemeinden zugeführt werden solle.

Das *Kabinett* beschloß, die Bestimmung aufzunehmen, daß der Reichsminister der Finanzen ermächtigt werde, den Ertrag dieser Steuer zu Gunsten der einzelnen Gemeinden zu verwenden.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß die dritte Steuernotverordnung für die Landwirtschaft untragbar sei. Die Landwirtschaft stehe unmittelbar vor dem Zusammenbruch und könne nicht weiter mit Steuern belastet werden. Die Lage sei deshalb besonders schwierig für die Landwirtschaft, weil es ihr nicht einmal möglich sei, Kredite zu erhalten.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte demgegenüber aus, daß die dritte Steuernotverordnung der Landwirtschaft keine Mehrbelastung, sondern eine Entlastung brächte. Die vorgesehene Mietsteuer ⁸ solle es den Ländern ermöglichen, die Sätze für die Grundsteuer herunterzusetzen. Außerdem müsse er darauf aufmerksam machen, daß die Länder die Steuer auf den unbebauten Grundbesitz ⁹ nicht zu erheben brauchten. Bei Erhebung der Steuer trete aber eine Belastung vor dem 1. November 1924 überhaupt nicht ein. Die Herauslassung der Besteuerung der unbebauten Grundstücke aus dem System der Besteuerung der Inflationsgewinne sei politisch nicht tragbar.

Der *Vizekanzler* schloß sich in voller Würdigung der Ausführungen des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft den Ausführungen des Reichsministers der Finanzen an und wies vor allem darauf hin, daß mit den Vorschriften der Notverordnung den Ländern nur eine Ermächtigung gegeben werde, und daß es Sache der Landwirtschaft sei, sich dafür einzusetzen, daß, falls die Länder von dieser Ermächtigung Gebrauch machten, die Grundsteuern ermäßigt würden.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erwiderte, daß die Praxis anders verfahren werde. Die Ermäßigung der Grundsteuer durch die Länder sei in der Verordnung nicht vorgesehen. Durch § 9 Artikel I würden außerdem die Länder gezwungen, von der Ermächtigung Gebrauch zu machen ¹⁰.

Der *Reichswirtschaftsminister* äußerte starke Bedenken gegen den Grundsatz der Erfassung der Inflationsgewinne. Von den Inflationsgewinnen könne nur das noch steuerlich erfaßt werden, was

⁷ Art. V des vorliegenden Entwurfs ermächtigt den RFM, „von solchen natürlichen Personen, Personenvereinigungen und juristischen Personen des Privatrechts, die während der Zeit der Geldentwertung Notgeld ausgegeben haben, eine Steuer zu erheben. Die Steuer darf 80% des Betrages nicht übersteigen, der sich dadurch ergibt, daß der Goldmarkbetrag des Notgeldes im Zeitpunkt der Ausgabe um den Goldmarkbetrag des Notgeldes im Zeitpunkt der Einlösung vermindert wird.“ Der RFM erläßt die erforderlichen Verwaltungs- und Rechtsvorschriften.

⁸ Art. I, §§ 10 ff. ermächtigt die Länder, die Mieten unter Zugrundelegung der Friedensmieten zu erhöhen und im Zusammenhang damit eine Steuer vom bebauten Grundbesitz zu erheben. Diese sog. Mietzinssteuer soll zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Länder und Gemeinden dienen und ggf. auch zur Förderung des Wohnungsbaues verwendet werden.

⁹ Nach Art. I, §§ 4 ff. sind die Länder berechtigt, von den Eigentümern unbebauter (landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzter) Grundstücke, die mit einer auf RM lautenden Hypothek, Reallast, Grundschuld oder Rentenschuld belastet sind oder nach dem 1.1.19 gewesen sind, eine einmalige Abgabe zu erheben. Die Höhe der Abgabe beträgt 7 bzw. 12% des Goldmarkbetrages der dinglichen Lasten usw. Die erste Zahlung auf die Abgabe darf nicht vor dem 1.11.24 fällig sein.

¹⁰ Art. I, § 9 bestimmt: Werden die landesrechtlichen Bestimmungen zur Regelung der Abgabe auf unbebauten Grundbesitz nicht vor dem 1.1.25 erlassen, so geht das Recht des Landes zur Erhebung der Abgabe auf das Reich über.

noch vorhanden sei. Diese Erfassung müsse aber der Vermögenssteuer und der Vermögenszuwachssteuer vorbehalten bleiben. Die vorgesehene Regelung erscheine ihm deshalb politisch bedenklich, weil sie vorgesehen sei, obwohl allenthalben die Überzeugung bestände, daß die Verordnung nicht durchführbar wäre. Dies gelte besonders gegenüber Artikel III ¹¹.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* schlug vor, eine Bestimmung aufzunehmen, die die Länder zwänge, Einnahmen aus den Entwertungssteuern zur Ermäßigung der Grundvermögenssteuer zu verwenden.

Der *Reichsminister der Finanzen* lehnte es ab, derartige Vorschriften den Ländern gegenüber aufzunehmen. Wenn man ernstlich an die Frage des Finanzausgleichs herangehen wolle, so müsse man sich davor hüten, Vorsichtsmaßregeln aufzustellen, die wiederum den Ländern die Verantwortung für ihr Finanzgebaren erleichterten. Alle hemmenden Vorschriften auf diesem Gebiete müßten wegbleiben. Die technische Durchführung der Verordnung erscheine auch ihm besonders schwierig, besonders die von Artikel III. Es sei daher auch in diesem Falle zunächst nur vorgesehen, die Möglichkeit für eine Besteuerung zu schaffen, und zwar dadurch, daß eine Verpflichtung zur Auskunft konstatiert werde. Ein völliger Verzicht auf die Erfassung des Inflationsgewinnes bei Krediten sei politisch nicht tragbar, und zwar sowohl im Inlande wie gegenüber dem Ausland.

In einer längeren Geschäftsordnungsdebatte wurde sich das *Kabinett* schlüssig, daß ¹² die Beratung heute nicht zu Ende geführt werden könnte.

Das *Kabinett* beschloß daher, zunächst nur noch einen Vortrag des Reichsministers der Finanzen über die Hauptprobleme der Verordnung entgegenzunehmen und die Beratung auf Freitag [25. 1.] zu vertagen ¹³.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über die drei Hauptfragen: Mietzinssteuer, Finanzausgleich und Aufwertung.

Der *Reichsminister der Justiz* erstattete Bericht über seinen Ergänzungsantrag zu § 1 ¹⁴. Gegen die Fassung des Entwurfs des Reichsfinanzministeriums habe er in zwei Richtungen verfassungsmäßige Bedenken: a) es sei nicht angängig, daß die Reichsregierung sich auf Grund des Ermächtigungsgesetzes weitere Ermächtigungen in der vorgesehenen Form erteile; b) die vorgesehene Regelung der Aufwertung bedeute eine Enteignung ohne Entschädigung, die, soweit Länder, Gemeinden, öffentliche Körperschaften und dergl. in Betracht kämen, verfassungsändernd sei und daher auf Grund des Ermächtigungsgesetzes nicht vorgenommen werden könne.

Sein Vorschlag versuche, diesen beiden Bedenken Rechnung zu tragen. Wesentlich sei dabei vor allem, daß eine Maximalgrenze für die Aufwertung nicht vorgesehen, sondern lediglich eine Richtung für die zu treffenden Entscheidungen seitens der dafür zu bestimmenden Stellen angegeben werde. Diese dürfe allerdings nicht bei 5, sondern müsse mindestens bei 10% liegen.

¹¹ Art. III regelt den „Geldentwertungsausgleich bei Inanspruchnahme von Krediten“. Der RFM wird ermächtigt, eine Steuer von Personen zu erheben, die während der Zeit der Geldentwertung Kredite in Anspruch genommen haben (Wechselkredite, Darlehnskredite, Kredite für Termingeschäfte in Waren, Wertpapieren oder Devisen). „Die Steuer darf 20% des Betrags nicht übersteigen, der sich dadurch ergibt, daß der Goldmarkbetrag des beanspruchten Kredits im Zeitpunkt der Aufnahme um den Goldmarkbetrag im Zeitpunkt der Abdeckung (Abwicklung) vermindert wird (Geldwertunterschied).“ Zur Durchführung der Vorbereitungsarbeiten für die Erhebung der Kreditsteuer können die Finanzbehörden „Auskünfte und Gutachten jeder Art einfordern“.

¹² Danach gestrichen: „bei dieser Form der Behandlung“.

¹³ S. Dok. Nr. 71.

¹⁴ Vgl. Anm. 5.

Zitierhinweis

Nr. 67 Kabinettsitzung vom 22. Januar 1924, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 256–261 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D67>